

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1371 -
1373/2531

นางละเมียด เผ่าพันธ์
นางประเทือง ไทยสวัสดิ์
นางละเมียด เผ่าพันธ์ โจทก์

โจทก์
จำเลย
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43, มาตรา 44

ความว่า เนื่องด้วยนางตาบ โตรอด จำเลยที่ 2 ได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว และโจทก์ได้สืบทราบว่า จำเลยที่ 2 มีทายาทอยู่ 2 คนคือ นางหลาบจ้อยจุ่นและนายสมควรเผ่าพันธ์ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่บ้านเดียวกันกับจำเลยที่ 2 และขณะนี้เป็นผู้ปกครองทรัพย์สินมรดกของจำเลยที่ 2 จึงขอศาลได้โปรดมีหมายเรียกบุคคลดังกล่าวเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 2 ผู้มรณะต่อไปด้วย

หมายเหตุ นางหลาบจ้อยจุ่น แกล้งคัดค้านว่ามีได้เป็นทายาทของจำเลยที่ 2 ส่วนนายสมควร เผ่าพันธ์ รับว่าเป็นทายาทและไม่คัดค้าน (อันดับ 76)

คดีทั้งสามสำนวนนี้ โจทก์เป็นบุคคลรายเดียวกัน ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยเรียกนางประเทืองไทยสวัสดิ์นางตาบโตรอดและนายสะโอิฐ กลับดี เป็นจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 33,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี คิดจากเงินต้น 30,000 บาทนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จ ให้จำเลยที่ 2ชำระเงิน 44,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีคิดจากเงินต้น 40,000 บาท นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ 3 ชำระเงิน 22,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี คิดจาก

ต้นเงิน 20,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้ยกฟ้องแย้งของ
จำเลยทั้งสามศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์คืนโฉนดที่ดินเลขที่
6298,4746 และ 4275 ตามฟ้องแย้งให้แก่จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับ

โจทก์ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 64,72) ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้อง
โจทก์แถลงในวันนัดไต่สวนว่าไม่ตั้งใจที่จะขอให้นางหลาบจ้อยจุ่น เข้าเป็นคู่ความ
แทนที่ ส่วนนายสมควรเผ่าพันธ์ ยินยอมเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้น
จึงให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนส่งศาลฎีกาเพื่อส่งต่อไป (อันดับ 83)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้นายสมควร เผ่าพันธ์ เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 2
ผู้มรณะ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้นายสมควร เผ่าพันธ์ เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 2
ผู้มรณะ

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทระศักดิ์-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ